ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Telegram-бот [@название_бота]

Дата последнего обновления: [дата]

ЧАСТЬ I. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регулирует отношения между [Наименование оператора] (далее — «Оператор», «мы», «нас») и любым лицом (далее — «Пользователь», «вы»), использующим кастодиальный криптовалютный кошелёк, доступный через Telegram-бота [@название_бота] (далее — «Сервис»).

1.2. Сервис не является частью Telegram Messenger, не аффилирован с Telegram FZ-LLC и не управляется ими. Оператор предоставляет Сервис самостоятельно и независимо.

1.3. Используя Сервис, вы подтверждаете, что ознакомились с настоящим Соглашением, Политикой конфиденциальности и AML/CFT-политикой, принимаете их в полном объёме и обязуетесь соблюдать.

1.4. Если вы не согласны с условиями Соглашения или они противоречат законодательству вашей страны проживания/гражданства, вы обязаны прекратить использование Сервиса.

1.5. Оператор вправе в любое время изменять Соглашение. Изменения вступают в силу с момента публикации в Сервисе. Продолжение использования Сервиса после публикации изменений означает ваше согласие с новой редакцией.

2. ХАРАКТЕР СЕРВИСА. КАСТОДИАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

2.1. Сервис является кастодиальным кошельком. Приватные ключи и seed-фразы от кошельков Пользователей генерируются, шифруются и хранятся на стороне Оператора. Пользователь не получает доступ к приватным ключам и не может самостоятельно распоряжаться активами вне интерфейса Сервиса.

2.2. Баланс, отображаемый в Сервисе, представляет собой учётную запись, привязанную к Telegram-аккаунту Пользователя, а не запись в блокчейне, контролируемую Пользователем напрямую.

2.3. Оператор обеспечивает техническое функционирование кошельков, но не является банком, брокером, депозитарием или иной регулируемой финансовой организацией. Сервис не подлежит надзору со стороны Банка России или иных регуляторов.

2.4. Все виртуальные активы, доступные в Сервисе, управляются третьими сторонами (блокчейн-сети, поставщики ликвидности). Оператор не контролирует эти сети и не несёт ответственности за их работу, задержки, форки, делистинг или полное обесценение активов.

1. РЕГИСТРАЦИЯ И ELIGIBILITY

3.1. Для доступа к Сервису вы подтверждаете и гарантируете, что:

вам исполнилось 18 лет (или возраст совершеннолетия в вашей юрисдикции);
вы обладаете полной дееспособностью;
вы предоставляете Оператору свои собственные данные и не выдаёте себя за другое лицо;
используемые вами виртуальные активы получены законным путём;
вы не находитесь в санкционных списках, перечнях террористов/экстремистов, а также не являетесь публичным должностным лицом (PEP).
3.2. Оператор вправе отказать в обслуживании или заблокировать аккаунт, если у него возникнут обоснованные сомнения в соблюдении вами п. 3.1.

1. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СЕРВИСОМ

4.1. Сервис позволяет:

хранить виртуальные активы на кастодиальном кошельке;
переводить активы другим пользователям Telegram;
обменивать виртуальные активы между собой;
совершать P2P-сделки по покупке/продаже активов за фиатные средства (через партнёрские сервисы);
выводить активы во внешние блокчейн-кошельки.
4.2. Функции обмена фиата на криптовалюту и обратно могут предоставляться третьими лицами (партнёрами Оператора). На такие операции распространяются отдельные условия третьих сторон. Оператор не несёт ответственности за действия или бездействие таких партнёров.

1. КОМИССИИ

5.1. Оператор вправе взимать комиссии за:

вывод активов во внешние сети;
обменные операции;

P2P-сделки;
иные операции, перечень которых публикуется в интерфейсе Сервиса.
5.2. Размер комиссий может изменяться. Актуальная информация отображается в момент совершения операции.

1. ЗАМОРОЗКА И БЛОКИРОВКА СРЕДСТВ. AML/CFT

6.1. Оператор обязан соблюдать применимое законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (AML/CFT), включая, но не ограничиваясь, требования законодательства РФ.

6.2. Оператор вправе заморозить или заблокировать средства Пользователя без предварительного уведомления в следующих случаях:

при получении соответствующего запроса от компетентных государственных органов РФ (включая Росфинмониторинг, правоохранительные органы);
при выявлении признаков подозрительной активности, мошенничества или нарушений AML-политики;
при включении Пользователя в перечни террористов/экстремистов или санкционные списки.
6.3. При блокировке средств Оператор вправе запросить у Пользователя минимальную идентификационную информацию (имя, телефон, дата рождения, при необходимости — документ, удостоверяющий личность) исключительно для разрешения ситуации. Такие данные обрабатываются конфиденциально и удаляются после разрешения ситуации.

6.4. Оператор не несёт ответственности за убытки, возникшие в результате законной блокировки или заморозки средств.

6.5. Оператор сотрудничает с правоохранительными органами РФ и передаёт им информацию о транзакциях и Пользователях по официальным запросам.

1. РИСКИ

7.1. Операции с виртуальными активами связаны с высоким риском. Вы можете потерять все вложенные средства. Оператор не гарантирует сохранность стоимости активов.

7.2. Вы несёте sole ответственность за:

сохранность доступа к своему Telegram-аккаунту (включая двухфакторную аутентификацию);
законность происхождения активов;
соблюдение налогового законодательства вашей юрисдикции.
7.3. Оператор не несёт ответственности за:

взлом Telegram-аккаунта Пользователя;
действия третьих лиц (партнёров, блокчейн-сетей, злоумышленников);
форс-мажорные обстоятельства.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1. Оператор предоставляет Сервис «как есть» (as is). Оператор не даёт гарантий бесперебойной работы, отсутствия ошибок или пригодности для конкретных целей.

8.2. Совокупная ответственность Оператора перед Пользователем ограничена суммой фактически уплаченных Пользователем комиссий за последние 3 (три) месяца, но в любом случае не превышает [сумма] рублей.

1. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Настоящее Соглашение регулируется законодательством [юрисдикция Оператора, например: Российской Федерации / Сейшельских Островов / иное].

9.2. Все споры подлежат разрешению путём переговоров. При недостижении согласия — в суде по месту нахождения Оператора.

9.3. Пользователи из РФ уведомляются, что законодательство РФ (в частности, Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах») может ограничивать или запрещать использование отдельных функций Сервиса. Пользователь самостоятельно несёт риск нарушения таких ограничений.

1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Если какое-либо положение Соглашения будет признано недействительным, остальные положения сохраняют силу.

10.2. Оператор вправе передать права и обязанности по Соглашению третьему лицу без согласия Пользователя.

ЧАСТЬ II. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее — «Политика») описывает, как [Наименование оператора] (далее — «Оператор») собирает, использует, хранит и раскрывает персональные данные Пользователей Сервиса — кастодиального криптовалютного кошелька в Telegram-боте [@название_бота].

1.2. Используя Сервис, вы подтверждаете ознакомление с настоящей Политикой и даёте согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с её условиями и применимым законодательством.

1. КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ

2.1. Данные профиля Telegram. При взаимодействии с Telegram-ботом автоматически собираются:

уникальный идентификатор пользователя Telegram (Telegram ID);
имя и фамилия из профиля;
фотография профиля (при наличии);
username;
иные данные, доступные через Telegram Bot API.
Цель: идентификация Пользователя и обеспечение работы Сервиса.

2.2. Данные о транзакциях. При совершении операций Оператор регистрирует:

адреса кастодиальных кошельков;
хэши транзакций;
типы и суммы виртуальных активов;
историю операций.
Цель: техническое выполнение транзакций, соблюдение требований AML/CFT, разрешение спорных ситуаций.

2.3. Технические данные:

IP-адрес;
данные о взаимодействии с интерфейсом бота (команды, навигация, время сессии);
журналы активности.
Цель: обеспечение безопасности, предотвращение мошенничества, улучшение работы Сервиса.

2.4. Данные AML/KYC. Оператор не проводит регулярную KYC-верификацию при регистрации и по умолчанию не собирает документы, удостоверяющие личность.

В исключительных случаях — при заморозке/блокировке средств по требованию компетентных органов, партнёрских бирж или при выявлении подозрительной активности — Оператор может запросить:

имя;
номер телефона;
дату рождения;
при необходимости — копию документа, удостоверяющего личность.
Такие данные собираются исключительно для разрешения конкретной ситуации и удаляются после её разрешения.

2.5. Приватные ключи и seed-фразы. Оператор хранит приватные ключи и/или seed-фразы от кастодиальных кошельков Пользователей в зашифрованном виде. Эти данные используются исключительно для оказания услуг и не передаются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пользователь не должен передавать свою seed-фразу кому-либо. Любой запрос seed-фразы должен рассматриваться как мошеннический.

1. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ДАННЫЕ

3.1. Данные используются исключительно для:

предоставления услуг Сервиса;
идентификации Пользователя;
выполнения транзакций;
соблюдения требований AML/CFT и законодательства РФ;
предотвращения мошенничества;
связи с Пользователем (уведомления, обновления, изменения политик);
улучшения работы Сервиса.
3.2. Оператор не продаёт и не передаёт персональные данные третьим лицам в маркетинговых целях.

1. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

4.1. Оператор может передавать данные:

партнёрам и поставщикам ликвидности — для выполнения обменных операций и P2P-сделок;
компетентным государственным органам РФ — по официальным запросам (включая Росфинмониторинг, правоохранительные органы);
техническим подрядчикам — для обеспечения работы инфраструктуры Сервиса (хостинг, шифрование, аналитика).
4.2. Передача данных третьим лицам осуществляется только в объёме, необходимом для выполнения соответствующей задачи.

1. ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ДАННЫХ

5.1. Оператор применяет технические и организационные меры для защиты данных, включая:

шифрование приватных ключей и seed-фраз (AES-256);
ограничение доступа сотрудников к персональным данным;
регулярный аудит безопасности.
5.2. Данные хранятся в течение срока, необходимого для оказания услуг и соблюдения требований законодательства. После прекращения использования Сервиса данные могут храниться в обезличенном виде для статистических целей.

1. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.1. В зависимости от вашей юрисдикции вы можете иметь право:

на доступ к своим персональным данным;
на исправление неточных данных;
на удаление данных (с учётом обязательств Оператора по AML/CFT);
на ограничение обработки;
на возражение против обработки.
6.2. Для реализации своих прав обратитесь в поддержку Сервиса через Telegram-бот.

6.3. Оператор вправе отказать в удалении данных, если их хранение требуется по закону (например, для соблюдения AML/CFT или по запросу правоохранительных органов).

1. ФАЙЛЫ COOKIE И АНАЛИТИКА

7.1. Сервис может использовать технические журналы и аналитические инструменты для улучшения работы. Персональные данные при этом обрабатываются в обезличенном виде.

1. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ

8.1. Оператор вправе изменять настоящую Политику. Новая редакция вступает в силу с момента публикации в Сервисе. Продолжение использования Сервиса означает согласие с новой редакцией.

1. КОНТАКТЫ

По вопросам, связанным с обработкой персональных данных, обращайтесь:

через Telegram-бот: [@название_бота]
email: [email оператора]